

สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗-เทศบาลพิจิตร ตอน ๒ A ที่ ๐๐๒/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบโครงการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้ติดตามกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและไฟส่องสว่างในบริเวณที่เกิดเหตุ อันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือนายช่างโครงการฯ และเป็นการไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อปรากฏว่ามีผู้ขับขีประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว เป็นเหตุให้เสียชีวิตและรถยนต์ได้รับความเสียหาย ความเสียหายจึงเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๐๒.๓๐ นาฬิกา นาย จ. ขัปรถยนต์มาตามถนนสายจังหวัดพิจิตร-อำเภอสามง่าม จากทางด้านจังหวัดพิจิตรมุ่งหน้าไปทางอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อขับมาถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗-เทศบาลเมืองพิจิตร ตอน ๒ A ที่บริเวณ กม. ๘๒+๓๐๐ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก ๒ ช่องทาง เป็น ๔ ช่องทางจราจร มีเกาะกลางและแบ่งกันคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจร แต่ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ นาย จ. ได้ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตกถนน รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย นาย จ. เสียชีวิตต่อมา บริษัท ว. ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวและผู้รับช่วงสิทธิ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้างเป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๗๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยโจทก์ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่ง ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนบริเวณพิพาท ไม่จัดให้มีการ



ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบที่จุดตั้งเครื่องหมายและไม่มีแสงสว่าง ถือว่าเป็นการละเว้นการกระทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๐๙,๒๕๐ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๒๗,๓๑๒.๕๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้รับจ้างซึ่งผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย และหากได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากผู้รับจ้างแล้ว เมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ไว้เกินจำนวนความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งข้างต้น และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายช่างโครงการ (Project Engineer) ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗-เทศบาลพิจิตร ตอน ๒ A ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ ถึง กม.๘๘+๘๘๐ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ช่วยนายช่างโครงการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ตรวจสอบให้มีป้ายจราจร เครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบดูแลรักษาทางให้การจราจรผ่านได้สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางในระหว่างก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนายช่างโครงการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคำสั่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗-เทศบาลพิจิตร ตอน ๒ A ที่ ๐๐๒/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบโครงการ เมื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลแพ่ง คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ประกอบกับบันทึกของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า คดีดังกล่าวศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางเบี่ยง มีการติดตั้งป้ายเครื่องหมายทางเบี่ยงไปทางขวามือ แต่ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบที่จุดตั้งป้ายเครื่องหมาย และไม่มีแสงไฟสว่างจากโคมไฟฟ้าข้างทาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ รับฟังได้ว่า สภาพถนนบริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีสภาพผิวถนนเป็นทางลูกรังอยู่ระหว่างก่อสร้าง และเป็นทางเบี่ยงเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรเปิดให้ใช้ทางได้เพียงด้านเดียวและรถยนต์ต้องวิ่งสวนทาง มีการติดตั้งป้ายเตือนไว้ชั่วคราวและไฟฟ้าและแสงสว่างซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน เห็นได้ว่า การติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ลดลง จึงเป็นกรณีที่ต้องจัดให้มีสัญญาณไฟกระพริบ หรือไฟแสงสว่างเพื่อให้ผู้ใช้ทางให้มองเห็นทางเบี่ยงและป้ายเครื่องหมายทางเบี่ยง



และลดความเร็วลงได้ในระยะไกลตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔.๓ ของคู่มือนายช่างโครงการฯ และเมื่อพิจารณาแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เสนอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และบันทึกสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รายงานผลปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ระบุว่า “ป้ายจราจรครบถ้วน” และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้บันทึกสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่ปรากฏรายงานปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายจราจรของผู้รับจ้างแต่อย่างใด จนกระทั่งในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงปรากฏในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ว่า “ป้ายจราจรครบถ้วน สัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง กม. ๗๗+๐๐๐ และ กม. ๘๒+๒๐๐ ไม่มี เนื่องจากเสียหายชำรุด และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย” และวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ รายงานต่อว่า “ป้ายจราจรครบถ้วน สัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง กม. ๗๗+๐๐๐ และ กม. ๘๒+๒๐๐ ไม่มี ยังไม่ดำเนินการ” จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงได้รายงานว่า “ป้ายจราจรครบถ้วน สัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง กม. ๗๗+๐๐๐ และ กม. ๘๒+๒๐๐ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนล่วงหน้าแล้ว” เห็นได้ว่า ช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้ติดตามกำกับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและไฟส่องสว่างในที่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการติดป้ายสัญญาณเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเพียงพอ กรณีจึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔.๓ ของคู่มือนายช่างโครงการฯ และเป็นการไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการที่นาย ฐ. ได้ขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้เสียชีวิต และรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ฐ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางเงินชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ข. ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อพิจารณาจากสัญญาจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗-เทศบาลพิจิตร ตอน ๒ A ปรากฏว่า สัญญาได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดหาและติดตั้งป้ายเครื่องหมาย สัญญาณจราจร และสัญญาณไฟจราจร เพื่อความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย



หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อันเป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรง เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำรวมทั้งความเหมาะสมและเป็นธรรมกรณีนี้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว เห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนร้อยละ ๒๕ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินคนละ ๔๒,๔๓๗.๕๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่าคนละ ๔๒,๔๓๗.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๖/๒๕๖๓)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม และข้อ ๑๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นบทบัญญัติที่วางระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีได้มีบทบัญญัติได้อันแสดงให้เห็นว่า กรณีที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว กระทรวงการคลัง



จะไม่มีอำนาจพิจารณาและตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ดังนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐจากการกระทำละเมิด
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่อง
 ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด
 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑
 มีนาคม ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่กระทรวงการคลังก็ยังมีอำนาจที่จะพิจารณาและตรวจสอบ
 ความรับผิดทางละเมิดที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐได้ หากเห็นสมควร
 ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อกระทรวง
 การคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 ก็ต้องออกคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวง
 การคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
 และพันธุ์พืชมีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีรายนต์ราชการสูญหาย
 ให้กระทรวงการคลังทราบ และกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง
 ได้มีหนังสือขอหลักฐานการชดเชยเงินของผู้ฟ้องคดีกับหลักฐานการคำนวณราคา
 รายนต์ราชการที่สูญหาย และมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยขอสำนวน
 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมบันทึกคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 และเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรายงานการสอบสวนของพนักงาน
 สอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา และต่อมากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี
 กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
 จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ส่วนราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามราคา
 รายนต์ภายหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว จึงถือได้ว่าการตรวจสอบและให้ความเห็น
 ของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๗
 วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
 เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการ
 ดินน้ำคลองครก ส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชย. ๘ (วังตะเภา)
 ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และหัวหน้าศูนย์จัดการ
 ดินน้ำที่ ๑๕ จังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติให้ไปราชการที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)



เพื่อติดต่อประสานงานการจัดทำแผนแม่บทการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม และติดต่อประสานงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการยี่ห้อฮิอุซุ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๐๕๕ ชลบุรี ซึ่งมีนาย ส. นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ลงนามอนุมัติในวันเดียวกัน ต่อมา หลังจากเสร็จภารกิจการประสานงานราชการในช่วงเย็นของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครกและเครื่องตัดหญ้าของศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๑๕ ที่เขารูดไปซ่อมแซมที่ร้าน อ. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และจำเป็นต้องรอรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจะนำกลับไปภายในวันเดียวกันเนื่องจากหน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระหว่างรอการซ่อมครุภัณฑ์ดังกล่าวจนถึงเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึง ๗๐๐ เมตรจากร้านซ่อมครุภัณฑ์ และได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ด้านข้างตึกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารดังกล่าว จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยังสถานที่ที่จอดรถยนต์ ปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวสูญหายไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการคันดังกล่าวสูญหาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นร้อยละ ๑๐ ของราคารถยนต์ ภายหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นเงิน ๔๓๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องชำระแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเต็มจำนวนความเสียหาย แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท มาชำระให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้ว คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระอีก เป็นเงิน ๓๘๘,๑๒๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคารถยนต์



จำนวน ๔๓๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท เป็นกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป สำหรับจำนวนค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท มาชำระให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มีการพิจารณาเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรมบัญชีกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดที่เกิดขึ้น ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๓๘๘,๑๒๕ บาท มาชำระให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่าต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม และข้อ ๑๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นบทบัญญัติที่วางระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีได้มีบทบัญญัติใดอันแสดงให้เห็นว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่า หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว กระทรวงการคลังจะไม่มีอำนาจพิจารณาและตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การคลังแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร และการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนั้น แม้ว่าการเกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้



กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่กระทรวงการคลังก็ยังมีอำนาจที่จะพิจารณาและตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐได้ หากเห็นสมควรที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ให้กระทรวงการคลังพิจารณา และกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอหลักฐานการชำระเงินของผู้ฟ้องคดีกับหลักฐานการคำนวณราคาการถนอมรักษา หมายเลขทะเบียน ผต ๗๐๕๕ ชลบุรี ที่สูญหาย และมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยขอสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมบันทึกคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสม็ด เพื่อประกอบการพิจารณา และต่อมากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ส่วนราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามราคาการถนอมรักษาหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วคิดเป็นเงิน ๔๓๑,๒๕๐ บาท ถือได้ว่าการตรวจสอบและให้ความเห็นของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง และวรรคสามของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๓/๒๕๖๔)

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้กรมศุลกากรมาเป็นเวลานาน จึงควรต้องมีความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบสูงกว่าวิญญูชนผู้ขับรถโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนำรถยนต์เข้าจอดในพื้นที่แคบและมีวัสดุกองอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีย่อมจักต้องระมัดระวังในการสังเกตว่ามีวัสดุหรือสิ่งของอื่นใด



ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ที่ตนขับอยู่หรือไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบอย่างเพียงพอ ทั้งที่โดยภาวะ วัสดุ และพฤติการณ์สามารถกระทำได้ จนเป็นเหตุให้รถยนต์เฉี่ยวชนกับท่อพลาสติกที่วางล้มมาในช่องจอดรถ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากร ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์ตู้ เพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร ณ กรมศุลกากร โดยออกเดินทางจากสำนักงานศุลกากร ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ นาฬิกา ถึงกรมศุลกากร เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์เข้าจอดบริเวณด้านข้างคลังของกลางที่ ๑ ด้วยวิธีถอยหลังเข้าจอด เป็นเหตุให้รถยนต์ตู้เฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถ ครูดเข้ากับตัวรถยนต์บริเวณประตูหลังด้านซ้ายเป็นทางยาวถึงบังโคลนล้อหลัง อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้รถยนต์ตู้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอด และได้มองกระจกซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับรถยนต์เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีใช้ความเร็วเพียงเล็กน้อยเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ เข้าที่จอด อันเป็นการกระทำตามที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวัสดุ และพฤติการณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว เห็นว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอด ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดมีพื้นที่แคบ และมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมาก แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอด



และหากกรณีฟังได้ตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีว่า พื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เต็ม แต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่าง กรณีจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้เป็นช่องจอดรถที่โดยวิสัยของผู้ที่ขั้รถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีทักษะความชำนาญและประสบการณ์ในการขั้รถยนต์ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปี เห็นว่าช่องจอดรถดังกล่าวมีพื้นที่เหลือพอที่จะจอดรถยนต์ได้ ทั้งยังเคยนำรถยนต์เข้าจอดช่องจอดรถนี้มาแล้วหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบสูงกว่าวิญญูชนผู้ขั้รถยนต์โดยทั่วไป และเมื่อมีกองวัสดุอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถ เป็นท่อพลาสติกสีดำตบเป็นม้วนกลมความสูงประมาณ ๑ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้ และได้ทำการตรวจดูด้วยสายตา ก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับรถยนต์เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งทำการเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยเพื่อให้รถเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ เข้าที่จอดรถก็ตาม แต่หากกรณีมีความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีก็ต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่จอดรถยนต์อีกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขั้รถยนต์จะพึงกระทำ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ การที่ผู้ฟ้องคดียังคงทำการถอยหลังรถยนต์ต่อไป โดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถ และไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบ ย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๕/๒๕๖๓)

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอคีรีรัฐนิคม มีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าแผ่นเสียบตะกั่วสำหรับทำยางแผ่นดิบซึ่งจัดเก็บอยู่ในโรงเก็บพัสดุน้ำหนักเบาและมีราคาแพง แต่กลับเปิดโรงเก็บพัสดุเพื่อให้คนงานเข้าไปบรรจุปุ๋ยเคมีใส่กระสอบ รวมทั้งมีการรับและส่งมอบปุ๋ยเคมีจำนวนหลายครั้ง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีแผ่นเสียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สกย. อำเภอคีรีรัฐนิคม สูญหายไปจากการถูกโจรกรรมเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังอย่างมากในการดูแลพัสดุให้ปลอดภัย และควรจะคาดหมายได้ว่า



การเปิดโรงเก็บพัสดุข้างต้นจะต้องมีคนงานหลายคนและบุคคลภายนอกเข้าออกในโรงเก็บพัสดุ การที่ผู้ฟ้องคดีดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโรงเก็บพัสดุเพียงผู้เดียว ย่อมทำให้การป้องกันการฉวยโอกาสจากการโจรกรรมแผ่นเสียเป็นไปได้ยาก และหากผู้ฟ้องคดีมีกิจธุระต้องทำเป็นเหตุให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเก็บพัสดุโดยมิได้มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ย่อมเปิดโอกาสให้มีการนำแผ่นเสียออกจากโรงเก็บพัสดุไปได้ง่าย ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการขาดความระมัดระวังในการดูแลและเก็บรักษาพัสดุในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย อันถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้แผ่นเสียสูญหาย กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อการยางแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สกย. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สกย. อำเภอดำรงวิทยารัษฏีกา ทราบอยู่แล้วว่าปุ๋ยเคมีที่ต้องทำการบรรจุและรับมอบส่งมอบมีจำนวนมาก แต่กลับให้ผู้ฟ้องคดีดูแลความเรียบร้อยในการบรรจุปุ๋ยและการรับมอบส่งมอบปุ๋ยเพียงผู้เดียว จนทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน โดย สกย. อำเภอดำรงวิทยารัษฏีกา มิได้มีการวางแผนหรือจัดระบบงานใหม่ หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่อื่นเข้ามาช่วยเหลือหรือร่วมดูแลความเรียบร้อยร่วมกับผู้ฟ้องคดี ทั้งที่สามารถกระทำได้ ความเสียหายที่ สกย. อำเภอดำรงวิทยารัษฏีกา ได้รับจากการที่แผ่นเสียสูญหายดังกล่าวส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย กรณีจึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออก ร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่การยางแห่งประเทศไทยได้รับตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกธุรการและพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอดำรงวิทยารัษฏีกา ชำระค่าสินไหมทดแทนจากกรณีแผ่นเสียตะกั่วสำหรับทำยางแผ่นดิบ จำนวน ๒,๓๔๖ แผ่น สูญหายไปจากโรงเก็บพัสดุของ สกย. อำเภอดำรงวิทยารัษฏีกา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๖๐๗.๐๙ บาท เนื่องจากโรงเก็บพัสดุดังกล่าวมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกุญแจเปิดปิดเพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยูติว่า ในระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ได้มีการเปิดโรงเก็บพัสดุเพื่อให้คนงานเข้าไปบรรจุปุ๋ยเคมีใส่กระสอบ และในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้เปิดโรงเก็บพัสดุอีกหลายครั้งเพื่อรับมอบและส่งมอบปุ๋ยเคมี โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลเพียงผู้เดียว และที่ประตูโรงเก็บพัสดุไม่มีการจัดแจง กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่า แผ่นเสียบได้สูญหายระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ในช่วงที่มีการเปิดประตูโรงเก็บพัสดุเพื่อบรรจุปุ๋ยและรับมอบส่งมอบปุ๋ย โดยคนงานที่มาเก็บรถบรรทุกปุ๋ยถือโอกาสลักลอบนำแผ่นเสียบขึ้นชุกซ่อนไว้ในรถบรรทุกปุ๋ยออกไป เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าแผ่นเสียบมีน้ำหนักเบาและมีราคาแพง และในช่วงเวลาดังกล่าวมีแผ่นเสียบที่อยู่ในโรงอบหรือโรงรมในความรับผิดชอบของ สกย. อำเภอกีร์รัฐนิคม สูญหายไปเป็นจำนวนมาก ทั้งการที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านย่านมะปราง จำกัด นำแผ่นเสียบมาฝากเก็บไว้ก็เพราะกลัวการถูกโจรกรรม ผู้ฟ้องคดียังต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังอย่างมากในการดูแลพัสดุให้ปลอดภัย และผู้ฟ้องคดีควรจะคาดหมายได้ว่าการเปิดโรงเก็บพัสดุในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เพื่อให้คนงานจำนวน ๗-๘ คน เข้าไปบรรจุปุ๋ยเคมีใส่กระสอบ และการเปิดโรงเก็บพัสดุในช่วงที่สองระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เพื่อให้คนงานจำนวน ๘-๑๐ คน เข้ามารับมอบและส่งมอบปุ๋ยจะต้องมีคนงานหลายคนและบุคคลภายนอกเข้าออกในโรงเก็บพัสดุ การที่ผู้ฟ้องคดีดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโรงเก็บพัสดุเพียงผู้เดียว ย่อมทำให้การป้องกันการฉวยโอกาสจากการโจรกรรมแผ่นเสียบที่มีน้ำหนักเบาและราคาสูงเป็นไปได้ยาก และหากผู้ฟ้องคดีมีกิจธุระต้องทำโดยไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเก็บพัสดุ เช่น ไปรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำ รับโทรศัพท์ โดยมีได้มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ย่อมเปิดโอกาสให้มีการนำแผ่นเสียบออกจากโรงเก็บพัสดุไปได้ง่าย เมื่อแผ่นเสียบสูญหายไปในช่วงเวลาที่มีการเปิดโรงเก็บพัสดุในช่วงเวลาดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการขาดความระมัดระวังในการดูแลและเก็บรักษาพัสดุในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย จึงถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้แผ่นเสียบสูญหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ สกย. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบปุ๋ยให้ สกย. อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน ๔๘๘.๓๐ ตัน และผู้ฟ้องคดีได้นำเข้าเก็บไว้ในโรงเก็บพัสดุ ต่อมา ได้มีการเปิดโรงเก็บพัสดุเป็น ๒ ช่วงเวลา เพื่อให้คนงานเข้าไปขนย้ายปุ๋ยเป็นปริมาณมาก ซึ่งในการรับมอบและส่งมอบในแต่ละวัน บางวันแล้วเสร็จในเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา บางวันแล้วเสร็จในเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีการส่งมอบปุ๋ยจำนวน ๑๘๒ ตัน แล้วเสร็จเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดียังต้องมาปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบปุ๋ยจำนวน ๑๑.๗ ตัน จนแล้วเสร็จเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยทั้งการบรรจุปุ๋ยเข้ากระสอบ และการส่งมอบรับมอบปุ๋ยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยเพียงผู้เดียว โดยไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น ช่วยเหลือ ย่อมทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทั้งการที่ปุ๋ยเคมีที่ต้องทำการบรรจุ และรับมอบส่งมอบ มีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการได้ และผู้ฟ้องคดีต้องควบคุม ดูแลต่อในเวลากลางคืน ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเหนื่อยล้า เป็นเหตุให้ความระมัดระวังหรือ ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีลดลง อันเป็นการเปิดโอกาสให้คนงานที่เข้ามา บรรจุและรับมอบส่งมอบปุ๋ย ลักลอบนำแผ่นเสียบออกไปจากโรงเก็บพัสดุได้ นอกจากนี้ เมื่อ สกย. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สกย. อำเภอคีรีรัฐนิคม ทราบดีอยู่แล้วว่ามีปริมาณปุ๋ยที่ต้อง บรรจุใส่กระสอบเพื่อรอส่งมอบเป็นจำนวนมากเช่นนี้ สกย. อำเภอคีรีรัฐนิคม กลับให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการบรรจุปุ๋ยและการรับมอบส่งมอบปุ๋ยเพียงผู้เดียว จนทำให้ ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีได้มีการวางแผนหรือจัดระบบงานใหม่ หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่อื่นเข้ามาช่วยเหลือหรือร่วมดูแลความเรียบร้อยร่วมกับผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ สามารถกระทำได้ ความเสียหายที่ สกย. อำเภอคีรีรัฐนิคม ได้รับความจากการที่แผ่นเสียบสูญหาย ดังกล่าว จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ การดำเนินงานส่วนรวมด้วย กรณีจึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของ ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความจากการที่แผ่นเสียบสูญหายจำนวน ๒๐๙,๖๐๗.๐๙ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐๔,๘๐๓.๕๔ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ พินักษา เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๑๐๔,๘๐๓.๕๔ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๐/๒๕๖๓)



การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการก่อนนี้โครงการจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นการซื้อ จ้าง หรือเช่าก็ตาม จะต้องมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีนั้น ๆ เท่านั้น แต่หากจะมีการก่อหนี้โดยต้องใช้เงินรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัด ๆ ไปด้วย ก็จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจึงจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ และในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินต่อไป หากมีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ย่อมถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีอำนาจในการให้มีการเบิกจ่ายเงินได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกององค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น มีหน้าที่ต้องดำเนินการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องควบคุมดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการด้วยตนเองและไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและชอบด้วยระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังที่กล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจากการดำเนินการเช่ารถยนต์ และเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ รวมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่เช่าโดยไม่ชอบดังกล่าว กรณีจึงเป็นการทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความรอบคอบในการบริหารงาน หรือได้พิจารณาศึกษาถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก็จะทราบว่าไม่อาจเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๒ ได้ เพราะไม่มีการขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ กรณีจึงถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าไม่ได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวเป็นการส่วนตัว แต่ก็ไม่สามารถทำให้การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการชอบด้วยกฎหมายได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล



ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าตรวจสอบการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน (เดิม)) (ผู้ฟ้องคดี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ พบว่า สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ จึงไม่มีสิทธิที่จะเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๗๕๙,๙๔๒.๖๘ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคืนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็น ต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ (๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน ในขณะนั้น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเช่ารถ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๔,๖๔๐ บาท (๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของค่าเช่ารถ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๘๐ บาท และ (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเช่ารถ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๘๐ บาท และในส่วนของเงินเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๕๒๘ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากใช้รถเช่าในลักษณะรถยนต์ประจำตำแหน่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งห้าชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเพิกเฉย ไม่นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งห้าชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเช่ารถยนต์ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖๗ เห็นได้ว่า การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการก่องหนโครงการจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็น การซื้อ จ้างหรือเช่าก็ตาม จะต้องมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีนั้น ๆ เท่านั้น แต่หากจะมีการก่องหนโดยต้องใช้เงินรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัด ๆ ไปด้วย ก็จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจึงจะดำเนินการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ และในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินต่อไป หากมีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ย่อมถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีอำนาจในการให้มีการเบิกจ่ายเงินได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจันในขณะนั้น ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทค่าเหมาบริการ เป็นเงิน ๘๑,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการงานราชการ ซึ่งหลังจากข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบราคาเช่ารถยนต์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ได้เสนอราคาให้เช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒๐,๓๐๐ บาท มีกำหนด ๕ ปี (๖๐ เดือน) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติและทำสัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่าเลขที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ตกลงเช่ารถยนต์ มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะทำสัญญาเช่ารถยนต์ อันเป็นการก่องหนมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปก็ตาม แต่เนื่องจากการก่องหนตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน มิได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจันในการก่องหนผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ก่อน ตามข้อ ๓๘ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ผู้ให้เช่ารถยนต์จากเงินงบประมาณของผู้ฟ้องคดีได้เฉพาะตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐



กันยายน ๒๕๔๙ เท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๒ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. รวม ๓๖ เดือน ปรากฏตามเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้นรวม ๗๓๐,๘๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่มีการก่อหนี้ผูกพันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์โดยไม่ชอบเป็นเงินจำนวน ๗๓๐,๘๐๐ บาท และเมื่อสัญญาเช่ารถยนต์เลขที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลให้ค่าเช่ารถยนต์ที่มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้รายจ่ายใด ๆ ที่ได้จ่ายไปกับรถยนต์คันที่เช่ามา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นรายจ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน และแม้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่ารถยนต์คันดังกล่าวเพื่อเป็นรถยนต์ใช้ในงานราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวเป็นการส่วนตัวก็ตาม ก็ไม่อาจทำให้การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อปรากฏว่าได้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์คันดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๒๓๐,๕๒๖.๐๖ บาท กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๕๒๖.๐๖ บาท เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติให้มีการสอบราคาเช่ารถยนต์ การอนุมัติให้ทำสัญญาเช่ารถยนต์ และการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์และเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์คันที่เช่า นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน ในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติเองทั้งสิ้น และไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและชอบด้วยระเบียบและกฎหมายในการดำเนินการเช่ารถยนต์ และเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่เช่าจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความรอบคอบในการบริหารงาน หรือได้พิจารณาศึกษาถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีที่จะเป็นผู้เสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจันตามข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะทราบได้ว่า ไม่อาจเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๒ ได้ เพราะไม่มีการขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่ามีความประมาทเลินเล่อ



อย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเบิกจ่ายที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน ในการขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น ความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้นำรถยนต์คันที่เข้ามาใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์คันที่เช่ามีจำนวน ๙๖๑,๓๒๖.๐๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๗๖,๗๙๕.๖๔ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๗๖,๗๙๕.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๖/๒๕๖๓)

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่จอดรถยนต์ราชการไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา เพื่อไปรับประทานอาหาร จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา จึงเดินทางกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุ แม้ว่าร้านอาหารจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณลานจอดรถดังกล่าว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกนั่งอยู่ในร้านอาหารเป็นเวลานาน และไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ราชการที่จอดอยู่ได้ เนื่องจากมีตึกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีตั้งขวางบดบังการมองเห็น ทำให้ลานจอดรถยนต์ดังกล่าวปลอดคนและง่ายต่อการที่รถยนต์ของทางราชการจะถูกโจรกรรม ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในภาวะเช่นนั้นพึงจะต้องทราบและใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาก่อนการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวัง



โดยจอตระยณ์รชการทิ้งไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว และใช้เวลารับประทานอาหารเป็นเวลาานถึง ๓ ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาานกว่าปกติและอยู่ห่างไกลจากจุดที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้ความระมัดระวังดูหรือมองเห็นได้โดยง่าย โดยไม่มีผู้ใดเฝ้าหรือดูแล และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้มอบหมายให้นาย จ. ซึ่งเป็นผู้ติดตามเดินออกจากร้านอาหารไปดูแลรชการอยู่เป็นระยะ ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้ตนพ้นผิด ข้ออ้างและข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องคดีหาได้เพียงพอที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดูแลรักษารชการรชการดังเช่นวิญญูชนควรพึงปฏิบัติ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้รชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครก ส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชย. ๘ (วังตะเฆ่) ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และหัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๑๕ จังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติให้ไปราชการที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เพื่อติดต่อประสานงานการจัดทำแผนแม่บทการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม และติดต่อประสานงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการยี่ห้อฮิอุซุ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๐๕๕ ชลบุรี ซึ่งมีนาย ส. นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ลงนามอนุมัติในวันเดียวกัน ต่อมา หลังจากเสร็จภารกิจการประสานงานราชการในช่วงเย็นของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครกและเครื่องตัดหญ้าของศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๑๕ ที่ชำรุดไปซ่อมแซมยังร้าน อ. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และจำเป็นต้องรอรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจะนำกลับไปภายในวันเดียวกันเนื่องจากหน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระหว่างรอการซ่อมครุภัณฑ์ดังกล่าวจนถึงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึง ๗๐๐ เมตรจากร้านซ่อมครุภัณฑ์ และได้นำรถยนต์คันข้างต้นไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ที่อยู่ข้าง



ตึกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารในบริเวณที่สำนักงานได้จัดไว้ให้ประชาชนทั่วไปนำรถยนต์มาจอดโดยมีแสงสว่างจากไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างเห็นได้ชัดเจน จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา ทางเจ้าของร้าน อ. ไต้โทรศัพท์แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปรับครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว แต่ด้วยเหตุที่ขณะนั้นฝนตกอย่างหนัก ผู้ฟ้องคดีจึงรอให้ฝนตกเบาลงจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และเดินทางไปยังสถานที่ที่จอดรถยนต์ ปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวสูญหายไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการคันดังกล่าวสูญหายแต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นร้อยละ ๑๐ ของราคารถยนต์ ภายหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นเงิน ๔๓๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องชำระแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเต็มจำนวนความเสียหาย แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๔๓,๑๒๕ บาท มาชำระให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้ว คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระอีก เป็นเงิน ๓๘๘,๑๒๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำรถคันดังกล่าวจอดไว้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ลับตาคน และไม่มีสภาพเปลี่ยว อีกทั้งยังมีเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา กับทั้งได้ล็อกเบรก คลัตช์ และประตูรถยนต์แล้ว นอกจากนี้ ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับประทานอาหารอยู่ในร้าน ก็ได้ให้คนออกไปดูรถที่จอดอยู่เป็นระยะ ๆ อันเป็นการใช้ความระมัดระวังป้องกันรักษารถยนต์ของทางราชการมากกว่าปกติแล้ว จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การปฏิบัติภารกิจของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการ จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ของทางราชการไปจอดในบริเวณลานจอดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี แม้จะอ้างว่าได้ล็อกเบรก คลัตช์

